

高新技术企业认定条件与15%企业所得税优惠税率政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），经国家认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本政策旨在引导企业加大研发投入、推动产业转型升级，由科技、财政、税务三部门联合管理，认定有效期为三年，期满需重新认定。

一、适用对象 / 范围

适用于在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的居民企业。企业须申请认定时注册成立满一年以上，并通过省级高新技术企业认定管理机构核准、报全国领导小组办公室备案公示无异议。从事的产品（服务）须属于《国家重点支持的高新技术领域》八大类范围：电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化。非居民企业、个人独资企业及合伙企业不适用本优惠。

二、核心认定条件（带具体数字、比例、门槛）

企业须同时满足以下硬性指标，缺一不可：

1.
****知识产权****：拥有对其主要产品（服务）核心技术发挥支撑作用的自主知识产权（I类如发明专利按1项及以上、II类如实用新型按多项累计计分）。
2.
****科技人员占比****：从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于****10%****。
3.
****研发费用占比****：近三个会计年度的研发费用总额占同期销售收入总额的比例须达标——最近一年销售收入<5000万元（含）的企业，比例不低于****5%****；销售收入5000万元至2亿元（含）的，不低于****4%****；销售收入>2亿元的，不低于****3%****。其中在中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例不低于****60%****。
4. ****高新技术产品（服务）收入****：占企业同期总收入的比例不低于****60%****。
5.
****创新能力评价****：知识产权、科技成果转化能力、研发组织管理水平、企业成长性四项指标综

合得分须达**71分以上**（满分100分）。

三、计算方法 / 操作口径

研发费用占比按“三年合计”口径计算，而非逐年单独考核。

****示例****：某企业最近三个会计年度销售收入合计1.2亿元（最近一年6000万元，适用4%档），三年研发费用合计560万元，则占比= $560 \div 12000 \times 100\% \approx 4.67\% > 4\%$ ，达标。

税率优惠的计算：若该企业某年度应纳税所得额为800万元，按25%法定税率应纳税200万元，认定为高新技术企业后减按15%计算，应纳税= $800 \times 15\% = 120$ 万元，年度可少缴税款80万元。研发费用同时可适用研发费用加计扣除政策（制造业等可按100%加计），两项优惠可叠加享受。

四、申报与留存备查

高新技术企业资格自颁发证书之日所在年度起享受优惠，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的方式办理。企业在年度汇算清缴时填报《企业所得税年度纳税申报表》及《高新技术企业优惠情况及明细表》（A107041），并在电子税务局勾选享受。留存备查资料包括：高新技术企业证书、知识产权证明、研发费用辅助账及专项审计报告、科技人员名单及社保缴纳证明、高新技术产品（服务）收入专项审计报告等，留存期限一般为优惠事项结束后10年。

五、注意事项 / 风险提示

资格有效期为三年，证书到期当年内须重新认定；未及时重新认定的，到期后不得继续享受15%税率，应按25%预缴。已认定企业发生更名、经营业务发生重大变化的，应在三个月内报认定机构核查。对未按规定保留资料、弄虚作假取得资格、或近三年发生重大安全/质量/环境违法及偷骗税行为的，将被取消资格并追缴已享受的税收优惠及滞纳金。享受15%税率期间，企业仍可正常适用研发费用加计扣除，但不得与小型微利企业优惠税率（如5%/20%）就同一所得重复适用，应择优选择。

>

注：本文为学习演示数据，仅供检索问答测试，具体以现行有效法规与主管税务机关口径为准。